



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ABDUR ROSYID Bin SALI;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Burajah, Desa Mambulu Barat,
Kecamatan Tambelangan, Kabupaten
Sampang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penjual makanan (Tahu Tek);
- II. Nama Lengkap : **ABDUR ROHMAN Bin SALI;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 2 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Burajah, Desa Mambulu Barat,
Kecamatan Tambelangan, Kabupaten
Sampang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penjual makanan (Tahu Tek);

Terdakwa I ditangkap tanggal 10 Juli 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa II ditangkap tanggal 10 Juli 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI WAHYU UTOMO, S.H., IMAM BUKHORI, S.H., JOKO MARYATIN, S.H., EDWAN ABDI WIRATAMA, S.H., dan KUSRIN, S.H., Para Penasihat Hukum, Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Bangil berdasarkan Penetapan Penunjukan

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil, tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUR ROSYID Bin SALI** dan Terdakwa II **ABDUR ROHMAN Bin SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "**melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primer Penuntut Umum melanggar **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **ABDUR ROSYID Bin SALI** dan Terdakwa II **ABDUR ROHMAN Bin SALI** masing-masing dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam;

Di Rampas Negara

- 1 (Satu) bilah clurit dengan gagang dalam kondisi terputus yang terbuat dari kayu berwarna hitam lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (Satu) clurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



- 1 (Satu) Pasang Sandal jepit merek Swallow warna biru;
- 1 (Satu) Pasang Sandal jepit merek Ando bermotif warna merah kombinasi abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Gelang / Kuncit rambut warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Topi merek jordan bermotif warna hitam;
- 1 (Satu) Buah bangku yang terbuat dari bambu;
- 1 (Satu) Buah Handphone Vivo Y12 warna merah burgundy dengan nomor whatsapp 0877628569955.

Di Rampas Untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, kemudian atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMER

Bahwa Terdakwa I **ABDUR ROSYID Bin SALI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDUR ROHMAN Bin SALI** pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-07-2024) Sekitar Jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Depan sebuah Rumah yang terletak di Dusun Rokepuh, RT.001/RW.006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi HAMSATUL HASANAH yang merupakan adik kandung Para Terdakwa mengunggah Status dalam Aplikasi Whats App milik Saksi HAMSATUL HASANAH dengan kalimat “YAA ALLAH disertai emoji menangis” yang dilanjutkan dengan kalimat “ANDAI KEJADIAN ITU TIDAK PERNAH TERJADI, MUNGKIN TRAUMA DAN RASA TAKUT INI TAK NGEHANTUI AKU TERUS MENERUS”, kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang saat itu sedang berada di Kabupaten Mojokerto melihat-lihat status pada Aplikasi Whats App milik Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dan langsung membaca kalimat status yang diunggah oleh adik kandungnya tersebut, setelah membaca status dari Saksi HAMSATUL HASANAH, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI merasa bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH sedang ada permasalahan pribadi kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI langsung menghubungi Saksi HAMSATUL HASANAH melalui sarana Handphone lalu menanyakan dan mendesak Saksi HAMSATUL HASANAH untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH, karena dalam keadaan terdesak akhirnya Saksi HAMSATUL HASANAH menyampaikan kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI bahwa kehormatan Saksi HAMSATUL HASANAH telah dilecehkan oleh Korban MURDIONO yang merupakan pemilik rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT, mendengar hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI emosi dan kemudian mengirim pesan kepada kakak kandungnya yaitu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan meminta agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI segera menutup dagangannya dan saat Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menanyakan ada permasalahan apa, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH yang kehormatannya dilecehkan oleh Korban MURDIONO, kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID mengatakan akan menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALI di rumah kontrakannya, lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI apakah perlu membawa celurit dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mengatakan agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI membawa celurit karena Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga akan membawa celurit, kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mempersiapkan diri dengan mengenakan sarung dan jaket warna hitam serta menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural dipinggangnya yang ditutupi dengan jaket hitam sedangkan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI juga mempersiapkan diri dengan pulang ke kontrakannya dan mengenakan jaket warna coklat muda serta mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam serta menyelipkan celurit tersebut di pinggangnya dan ditutupi dengan jaket warna coklat muda, setelah Para Terdakwa mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng, dalam perjalanannya Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI kembali menceritakan kronologis kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI, sesampainya di rumah kontrakan milik Korban MURDIONO, Para Terdakwa meminta kepada Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO, lalu Saksi MOH. RAHMAT meminta bantuan tetangga kontrakannya yaitu Saksi KAMIL untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIONO namun Saksi KAMIL menyarankan agar Para Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Perangkat Desa tetapi Para Terdakwa menolak dan Para Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu dengan Korban MURDIONO, kemudian Para Terdakwa memaksa Saksi MOH. RAHMAT untuk memanggil Korban dan Para Terdakwa menunggu di depan rumah Korban yang mana rumah Korban berdampingan dengan Rumah Kontrakan Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH, karena terdesak Saksi MOH. RAHMAT lalu menghubungi Saksi PUJI ASTUTIK yang merupakan isteri dari Korban dan meminta Saksi PUJI ASTUTIK untuk membangunkan Korban, lalu Saksi PUJI ASTUTIK membangunkan Korban MURDIONO dan mengatakan bahwa MOH. RAHMAT ingin bertemu dengan Korban, kemudian Korban MURDIONO bangun dari tidur dan keluar dari rumahnya dengan hanya mengenakan sarung tanpa baju, saat keluar dari rumah Para Terdakwa sudah menunggu di depan rumah dan Para Terdakwa langsung memanggil Korban untuk duduk di 1 (Satu) buah bangku yang terbuat dari bambu tepat di depan rumah Korban, saat Korban MURDIONO duduk di bangku tersebut, Para Terdakwa mengapit korban dengan posisi Korban ada di tengah-tengah Para Terdakwa lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Sampean sing ganggu adikku ?" yang artinya "kamu yang mengganggu adikku ?" dan Korban MURDIONO tidak mengakui perbuatan pelecehan yang dilakukan kepada Saksi HAMSATUL HASANAH, kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI emosi dan mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kembali menyuruh Korban mengakui perbuatannya, kemudian Korban MURDIONO mengatakan "Mboten mas.. mboten mas.. sepurane aku khilaf" yang artinya "Tidak mas.. tidak mas.. maaf saya khilaf" mendengar kalimat dari Korban tersebut Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI langsung membacok bagian kepala Korban MURDIONO, melihat hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga langsung mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan seketika

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



itu juga ikut membacok bagian leher dan pundak Korban MURDIONO, lalu Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob Tanggal 23 Juli Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob Watukosek dan ditanda tangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Belakang;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Leher Belakang;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Rahang Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Paha Kaki Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Belakang;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Atas Hidung;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mata Sebelah Kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek pada bagian Pipi Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Leher Belakang;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Telinga Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kanan
- Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kiri
- Terdapat Luka Robek pada bagian Bahu Sebelah Kiri
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kanan Bawah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Bawah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Atas;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tengah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pantat Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Atas;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Bawah;
- Dari Lubang mulut keluar cairan darah;
- Dari Lubang hidung keluar cairan darah;
- Dari Kemaluan keluar cairan berwarna bening.

Sebab kematian akibat kekerasan yang dibuktikan dengan "Trauma benda tajam pada bagian area kepala, dada, punggung, tangan, dan kaki yang menyebabkan kerusakan multi organ serta pendarahan hebat pada bagian dalam";

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa I **ABDUR ROSYID Bin SALI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDUR ROHMAN Bin SALI** pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-07-2024) Sekitar Jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Depan sebuah Rumah yang terletak di Dusun Rokepuh, RT.001/RW.006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi HAMSATUL HASANAH yang merupakan adik kandung Para Terdakwa mengunggah Status dalam Aplikasi Whats App milik Saksi HAMSATUL HASANAH dengan kalimat "YAA ALLAH disertai emoji menangis" yang dilanjutkan dengan kalimat "ANDAI KEJADIAN ITU TIDAK PERNAH TERJADI, MUNGKIN TRAUMA DAN RASA TAKUT INI TAK NGEHANTUI AKU TERUS MENERUS", kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang saat itu sedang berada di Kabupaten Mojokerto melihat-lihat status pada Aplikasi Whats App milik Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dan langsung membaca kalimat status yang diunggah oleh adik kandungnya tersebut, setelah membaca status dari Saksi HAMSATUL HASANAH, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI merasa bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH sedang ada permasalahan pribadi kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI langsung menghubungi Saksi HAMSATUL HASANAH melalui sarana Handphone lalu menanyakan dan mendesak Saksi HAMSATUL HASANAH untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH, karena dalam keadaan terdesak akhirnya Saksi HAMSATUL HASANAH menyampaikan kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI bahwa kehormatan Saksi HAMSATUL HASANAH telah dilecehkan oleh Korban MURDIONO yang merupakan pemilik rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT, mendengar hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI emosi dan kemudian mengirim pesan kepada kakak kandungnya yaitu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan meminta agar Terdakwa I ABDUR

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID Bin SALI segera menutup dagangannya dan saat Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menanyakan ada permasalahan apa, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH yang kehormatannya dilecehkan oleh Korban MURDIONO, kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID mengatakan akan menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di rumah kontrakannya, lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI apakah perlu membawa celurit dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mengatakan agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI membawa celurit karena Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga akan membawa celurit, kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mempersiapkan diri dengan mengenakan sarung dan jaket warna hitam serta menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural dipinggangnya yang ditutupi dengan jaket hitam sedangkan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI juga mempersiapkan diri dengan pulang ke kontrakannya dan mengenakan jaket warna coklat muda serta mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam serta menyelipkan celurit tersebut di pinggangnya dan ditutupi dengan jaket warna coklat muda, setelah Para Terdakwa mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng, dalam perjalanannya Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI kembali menceritakan kronologis kejadian pelecehan yang dialami

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HAMSATUL HASANAH kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI, sesampainya di rumah kontrakan milik Korban MURDIONO, Para Terdakwa meminta kepada Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO, lalu Saksi MOH. RAHMAT meminta bantuan tetangga kontrakannya yaitu Saksi KAMIL untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO namun Saksi KAMIL menyarankan agar Para Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Perangkat Desa tetapi Para Terdakwa menolak dan Para Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu dengan Korban MURDIONO, kemudian Para Terdakwa memaksa Saksi MOH. RAHMAT untuk memanggil Korban dan Para Terdakwa menunggu di depan rumah Korban yang mana rumah Korban berdampingan dengan Rumah Kontrakan Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH, karena terdesak Saksi MOH. RAHMAT lalu menghubungi Saksi PUJI ASTUTIK yang merupakan isteri dari Korban dan meminta Saksi PUJI ASTUTIK untuk membangunkan Korban, lalu Saksi PUJI ASTUTIK membangunkan Korban MURDIONO dan mengatakan bahwa MOH. RAHMAT ingin bertemu dengan Korban, kemudian Korban MURDIONO bangun dari tidur dan keluar dari rumahnya dengan hanya mengenakan sarung tanpa baju, saat keluar dari rumah Para Terdakwa sudah menunggu di depan rumah dan Para Terdakwa langsung memanggil Korban untuk duduk di 1 (Satu) buah bangku yang terbuat dari bambu tepat di depan rumah Korban, saat Korban MURDIONO duduk di bangku tersebut, Para Terdakwa mengapit korban dengan posisi Korban ada di tengah-tengah Para Terdakwa lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Sampean sing ganggu adikku ?" yang artinya "kamu yang mengganggu adikku ?" dan Korban MURDIONO tidak mengakui perbuatan pelecehan yang dilakukan kepada Saksi HAMSATUL HASANAH, kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI emosi dan mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kembali menyuruh Korban mengakui perbuatannya, kemudian Korban

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



MURDIONO mengatakan "Mboten mas.. mboten mas.. sepurane aku khilaf" yang artinya "Tidak mas.. tidak mas.. maaf saya khilaf" mendengar kalimat dari Korban tersebut Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI langsung membacok bagian kepala Korban MURDIONO, melihat hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga langsung mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan seketika itu juga ikut membacok bagian leher dan pundak Korban MURDIONO, lalu Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob Tanggal 23 Juli Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob Watukosek dan ditanda tangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA dengan kesimpulan :

- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 1. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
 2. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Belakang;
 3. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Leher Belakang;
 4. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Rahang Sebelah Kiri;
 5. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Paha Kaki Sebelah Kiri;
 6. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
 7. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
 8. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Belakang;
 9. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kiri;



10. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kanan;
11. Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kanan;
12. Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kiri;
13. Terdapat Luka Robek pada bagian Atas Hidung;
14. Terdapat Luka Robek pada bagian Mata Sebelah Kiri;
15. Terdapat Luka Robek pada bagian Pipi Sebelah Kiri;
16. Terdapat Luka Robek pada bagian Leher Belakang;
17. Terdapat Luka Robek pada bagian Telinga Sebelah Kiri;
18. Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kanan;
19. Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kiri;
20. Terdapat Luka Robek pada bagian Bahu Sebelah Kiri;
21. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tangan Sebelah Kiri;
22. Terdapat Luka Robek pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
23. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kanan Bawah;
24. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Bawah;
25. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Atas;
26. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tengah;
27. Terdapat Luka Robek pada bagian Pantat Sebelah Kanan;
28. Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Atas;
29. Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Bawah;
30. Dari Lubang mulut keluar cairan darah;
31. Dari Lubang hidung keluar cairan darah;
32. Dari Kemaluan keluar cairan berwarna bening.

Sebab kematian akibat kekerasan yang dibuktikan dengan "Trauma benda tajam pada bagian area kepala, dada, punggung, tangan, dan kaki yang menyebabkan kerusakan multi organ serta pendarahan hebat pada bagian dalam";

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **ABDUR ROSYID Bin SALI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDUR ROHMAN Bin SALI** pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-07-2024) Sekitar Jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Depan sebuah Rumah yang terletak di Dusun Rokepuh, RT.001/RW.006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi HAMSATUL HASANAH yang merupakan adik kandung Para Terdakwa mengunggah Status dalam Aplikasi Whats App milik Saksi HAMSATUL HASANAH dengan kalimat "YAA ALLAH disertai emoji menangis" yang dilanjutkan dengan kalimat "ANDAI KEJADIAN ITU TIDAK PERNAH TERJADI, MUNGKIN TRAUMA DAN RASA TAKUT INI TAK NGEHANTUI AKU TERUS MENERUS", kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang saat itu sedang berada di Kabupaten Mojokerto melihat-lihat status pada Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dan langsung membaca kalimat status yang diunggah oleh adik kandungnya tersebut, setelah membaca status dari Saksi HAMSATUL HASANAH, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI merasa bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH sedang ada permasalahan pribadi kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI langsung menghubungi Saksi HAMSATUL HASANAH melalui sarana Handphone lalu menanyakan dan mendesak Saksi HAMSATUL HASANAH untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH, karena dalam keadaan terdesak akhirnya Saksi HAMSATUL HASANAH menyampaikan kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI bahwa kehormatan Saksi HAMSATUL HASANAH telah dilecehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban MURDIONO yang merupakan pemilik rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT, mendengar hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI emosi dan kemudian mengirim pesan kepada kakak kandungnya yaitu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan meminta agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI segera menutup dagangannya dan saat Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menanyakan ada permasalahan apa, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH yang kehormatannya dilecehkan oleh Korban MURDIONO, kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID mengatakan akan menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di rumah kontrakannya, lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI apakah perlu membawa celurit dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mengatakan agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI membawa celurit karena Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga akan membawa celurit, kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mempersiapkan diri dengan mengenakan sarung dan jaket warna hitam serta menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural dipinggangnya yang ditutupi dengan jaket hitam sedangkan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI juga mempersiapkan diri dengan pulang ke kontrakannya dan mengenakan jaket warna coklat muda serta mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam serta menyelipkan celurit tersebut di pinggangnya dan ditutupi dengan jaket warna coklat muda, setelah Para Terdakwa mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng, dalam perjalanannya Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI kembali menceritakan kronologis kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI, sesampainya di rumah kontrakan milik Korban MURDIONO, Para Terdakwa meminta kepada Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO, lalu Saksi MOH. RAHMAT meminta bantuan tetangga kontrakannya yaitu Saksi KAMIL untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO namun Saksi KAMIL menyarankan agar Para Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Perangkat Desa tetapi Para Terdakwa menolak dan Para Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu dengan Korban MURDIONO, kemudian Para Terdakwa memaksa Saksi MOH. RAHMAT untuk memanggil Korban dan Para Terdakwa menunggu di depan rumah Korban yang mana rumah Korban berdampingan dengan Rumah Kontrakan Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH, karena terdesak Saksi MOH. RAHMAT lalu menghubungi Saksi PUJI ASTUTIK yang merupakan isteri dari Korban dan meminta Saksi PUJI ASTUTIK untuk membangunkan Korban, lalu Saksi PUJI ASTUTIK membangunkan Korban MURDIONO dan mengatakan bahwa MOH. RAHMAT ingin bertemu dengan Korban, kemudian Korban MURDIONO bangun dari tidur dan keluar dari rumahnya dengan hanya mengenakan sarung tanpa baju, saat keluar dari rumah Para Terdakwa sudah menunggu di depan rumah dan Para Terdakwa langsung memanggil Korban untuk duduk di 1 (Satu) buah bangku yang terbuat dari bambu tepat di depan rumah Korban, saat Korban MURDIONO duduk di bangku tersebut, Para Terdakwa mengapit korban dengan posisi Korban ada di tengah-tengah Para Terdakwa lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Sampean sing ganggu adikku ?" yang artinya

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



“kamu yang mengganggu adikku ?” dan Korban MURDIONO tidak mengakui perbuatan pelecehan yang dilakukan kepada Saksi HAMSATUL HASANAH, kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI emosi dan mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kembali menyuruh Korban mengakui perbuatannya, kemudian Korban MURDIONO mengatakan “Mboten mas.. mboten mas.. sepurane aku khilaf” yang artinya “Tidak mas.. tidak mas.. maaf saya khilaf” mendengar kalimat dari Korban tersebut Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI langsung membacok bagian kepala Korban MURDIONO, melihat hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga langsung mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan seketika itu juga ikut membacok bagian leher dan pundak Korban MURDIONO, lalu Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob Tanggal 23 Juli Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob Watukosek dan ditandatangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA dengan kesimpulan :

- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 1. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
 2. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Belakang;
 3. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Leher Belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Rahang Sebelah Kiri;
5. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Paha Kaki Sebelah Kiri;
6. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
7. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
8. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Belakang;
9. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kiri;
10. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kanan;
11. Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kanan;
12. Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kiri;
13. Terdapat Luka Robek pada bagian Atas Hidung;
14. Terdapat Luka Robek pada bagian Mata Sebelah Kiri;
15. Terdapat Luka Robek pada bagian Pipi Sebelah Kiri;
16. Terdapat Luka Robek pada bagian Leher Belakang;
17. Terdapat Luka Robek pada bagian Telinga Sebelah Kiri;
18. Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kanan;
19. Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kiri;
20. Terdapat Luka Robek pada bagian Bahu Sebelah Kiri;
21. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tangan Sebelah Kiri;
22. Terdapat Luka Robek pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
23. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kanan Bawah;
24. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Bawah;
25. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Atas;
26. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tengah;
27. Terdapat Luka Robek pada bagian Pantat Sebelah Kanan;
28. Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Atas;
29. Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Bawah;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



30. Dari Lubang mulut keluar cairan darah;
31. Dari Lubang hidung keluar cairan darah;
32. Dari Kemaluan keluar cairan berwarna bening.

Sebab kematian akibat kekerasan yang dibuktikan dengan "Trauma benda tajam pada bagian area kepala, dada, punggung, tangan, dan kaki yang menyebabkan kerusakan multi organ serta pendarahan hebat pada bagian dalam";

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PUJI ASTUTIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Korban (alm) MURDIONO;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi MOH. RAHMAT pada saat Saksi dan Korban MURDIONO sedang tidur di rumahnya di Dusun Rohkepuh, RT 001/RW 006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Saksi menanyakan kepada Saksi MOH. RAHMAT ada perlu apa tengah malam menelepon, kemudian Saksi MOH. RAHMAT menyampaikan kepada Saksi meminta Korban MURDIONO untuk keluar rumah. Setelah itu Saksi membangunkan Korban MURDIONO lalu Korban MURDIONO keluar ke depan rumah. Kemudian sekitar 10 menit setelah Korban MURDIONO keluar ke depan rumah, Saksi mengikuti Korban MURDIONO ke depan rumah namun tidak sampai keluar rumah mengintip melalui jendela melihat Korban MURDIONO sedang duduk diapit oleh Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI yang sedang berdiri dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI yang sedang duduk di kursi bambu (amben) di depan rumah. Kemudian Saksi tidak mendengar komunikasi apapun dari Korban



MURDIONO dengan Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI, tiba-tiba Saksi keluar rumah melihat Korban MURDIONO dibacok bersama-sama oleh Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI secara membabi buta seperti membacok hewan menggunakan senjata tajam jenis celurit sampai tubuh korban MURDIONO hancur. Melihat kejadian pembacokan tersebut kemudian Saksi berteriak histeris hingga tetangga sekitar rumah dan Saksi PONIDI (ayah Saksi) datang melihat kejadian tersebut namun tidak berani untuk menolong Korban MURDIONO;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI membacok Korban MURDIONO beberapa kali mengenai bagian kepala, kemudian Korban MURDIONO tergeletak di tanah lalu dibacok lagi beberapa kali mengenai bagian dada dan pergelangan tangan hingga pergelangan tangan putus. Setelah beberapa kali membacok senjata celurit yang digunakan Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI sempat patah kemudian celurit tersebut diambil lagi dan digunakan untuk membacok Korban MURDIONO yang sudah dalam kondisi tergeletak. Kemudian Saksi PONIDI yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong menanyakan "ADA APA INI?" lalu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengancam Saksi PONIDI jika berani menolong akan dibacok juga. Kemudian Saksi PONIDI bersama anak Saksi (anak usia 5 tahun) yang melihat kejadian tersebut mundur;
- Bahwa pada waktu kejadian pembacokan terdapat beberapa orang yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi PONIDI, Saksi MOH. RAHMAT, Saksi HAMSATUL HASANAH dan Saksi KAMIL diantara beberapa orang tersebut tidak ada yang berani untuk membantu Korban MURDIONO yang dibacok oleh Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI. Lalu setelah Korban MURDIONO sudah tergeletak bersimbah darah kemudian beberapa tetangga berlari membantu memanggilkan anggota KORAMIL. Melihat kejadian tersebut Saksi HAMSATUL HASANAH menangis sambil memeluk Saksi MOH. RAHMAT. Mengetahui jika Saksi HAMSATUL HASANAH menangis lalu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI berhenti membacok Korban MURDIONO;

- Bahwa pada waktu kejadian pembacokan terhadap Korban MURDIONO yang pada waktu itu ada di dalam rumah Saksi adalah Saksi PONIDI (bapak Saksi), anak Saksi (anak usia 5 tahun), dan adik Saksi (anak usia 12 tahun). Pada waktu itu kondisi Saksi sedang hamil tua dengan usia kehamilan sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah disaksikan langsung oleh anak dari Saksi dan Korban MURDIONO yang saat itu masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa mengenal Saksi MOH. RAHMAT karena ia dan Saksi HAMSATUL HASANAH mengontrak di rumah milik Saksi, yang letaknya berdampingan dengan rumah Saksi di Dusun Rohkepuh, RT 001/RW 006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tidak mengetahui apa permasalahan atau penyebab Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI membacok Korban MURDIONO hingga meninggal. Saksi juga tidak mengenal Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI, dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI tidak melarikan diri dan ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI maupun pihak keluarga Para Terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada Saksi selaku pihak korban;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami Saksi yakni Korban MURDIONO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi PONIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah mertua korban yang mengetahui langsung akan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama cucu Saksi (anak usia 5 tahun) sedang tidur di rumah Saksi PUJI ASTUTIK di Dusun Rohkepuh, RT 001/RW 006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdengar suara teriakan ribut dari Saksi PUJI ASTUTIK dari luar rumah, lalu Saksi diikuti oleh cucunya (Anak Korban MURDIONO) yang berusia 5 Tahun bergegas menuju ke teras luar rumah melihat Korban MURDIONO sudah tergeletak meninggal di tanah di samping amben bambu dengan kondisi bersimbah darah dan penuh luka baik di daerah kepala yang hancur, luka di rahang, luka di leher, luka di tangan, maupun kaki;
- Bahwa di lokasi kejadian pembacokan tersebut terdapat anak Saksi PUJI ASTUTIK yang masih berusia 5 (lima) tahun, Saksi MOH. RAHMAT, Saksi HAMSATUL HASANAH serta ada beberapa warga;
- Bahwa saat korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah disaksikan langsung oleh anak dari Saksi dan Korban MURDIONO yang saat itu masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH tinggal mengontrak di rumah Korban MURDIONO selama sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara Korban MURDIONO, Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI, Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI, Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH sehingga menyebabkan terjadinya pembacokan terhadap Korban MURDIONO. Saksi hanya mengetahui jika Korban MURDIONO menggoda Saksi HAMSATUL HASANAH;
- Bahwa Saksi sempat mencoba meleraikan Korban MURDIONO dengan Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI, Saksi mengatakan "ADA APA INI?" lalu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI menjawab "INI ADEK SAYA (Saksi HAMSATUL HASANAH) MAU DIPERKOSA" lalu Saksi menjawab "APA BUKTINYA ?" lalu Terdakwa ABDUR

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID Bin SALI mengatakan "SUDAH GA USA IKUT JAWAB, SAYA BACOK KAMU" sambil menodongkan celurit kepada Saksi;

- Bahwa selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun tinggal disana kepribadian Korban MURDIONO adalah orang baik, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang bermasalah dengan Korban MURDIONO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi KAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ada permasalahan apa antara Korban MURDIONO, Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI, Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI, Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH. Satu hari sebelum kejadian Saksi mendengar informasi dari Saksi KASTIN (istri Saksi) bahwa Korban MURDIONO menggoda Saksi HAMSATUL HASANAH. Saksi belum pernah bertemu ataupun menanyakan mengenai permasalahan tersebut secara langsung kepada Saksi HAMSATUL HASANAH. Mengetahui permasalahan tersebut Saksi mencoba menegur dengan menyampaikan kepada Saksi PONIDI (mertua korban) "PAK PONIDI TOLONG INGATKAN ITU MANTUNYA SAMPEAN (Korban MURDIONO ALIAS PAUL) STOP JANGAN MENGGODA ISTRINYA TAHU TEK (Saksi MOH. RAHMAT)" kemudian Saksi PONIDI menjawab "IYA NANTI SAYA INGATKAN";
- Bahwa rumah Saksi berada tepat di depan rumah Korban MURDIONO di Dusun Rohkepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB setelah Saksi pulang kerja (sebagai sopir ojek online), Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI bersama dengan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI, dan Saksi MOH. RAHMAT datang kerumah Saksi, lalu meminta Saksi pergi ke belakang rumahnya dengan berkata "ADIK SAYA DIGODA OLEH Korban MURDIONO, BAGAIMANA INI ? TOLONG BANGUNKAN DIA" lalu Saksi menjawab "MAS INI SUDAH DIATAS JAM 12, SAYA GA BERANI

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



BANGUNKAN. SEHARUSNYA SAMPEAN ITU KE IZIN PERANGKAT DESA DULU" kemudian Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI tidak mau mengikuti saran Saksi. Pada waktu mengobrol dengan Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI, Saksi tidak melihat mereka membawa senjata tajam jenis celurit. Saksi menerangkan saat itu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI mengenakan jaket dan sarung;

- Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendengar suara ribut di depan rumahnya kemudian Saksi melihat lokasi kejadian pembacokan berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumahnya, terlihat Korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah dengan luka di sekujur tubuh terutama di bagian kepala/muka. Pada waktu itu di lokasi kejadian terdapat banyak orang termasuk sudah ada anggota batalyon;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI. Saksi baru bertemu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI pada waktu sebelum kejadian pembacokan sekitar pukul 00.00 WIB. Saksi mengaku kaget tidak mengira akan terjadi kejadian pembacokan seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi KASTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui permasalahan yang terjadi antara Korban MURDIONO dengan Korban HAMSATUL HASANAH. Awalnya pada waktu sekitar bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sehari sebelum kejadian pembacokan Saksi HAMSATUL HASANAH menelepon Saksi dan bercerita kepada Saksi mengatakan "BU SINIO AKU KETAKUTAN" kemudian Saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi HAMSATUL HASANAH, ketika sampai didepan pintu rumah tersebut Saksi HAMSATUL HASANAH menangis langsung memeluk Saksi sambil berkata "SAYA TAKUT BU... TAKUT" lalu Saksi bertanya "KENAPA?" Saksi



HAMSATUL HASANAH menjawab "INI PAK PAUL (Korban MURDIONO) DOK-DOK (MENGETUK) PINTU SAYA Sambil BERKATA KE SAYA, MBA JANGAN BILANG PUJI". Kemudian Saksi HAMSATUL HASANAH bercerita kepada Saksi setelah Korban MURDIONO mengetuk pintu dan memanggilnya kemudian Korban MURDIONO menunjukkan foto/video porno kepada Saksi HAMSATUL HASANAH melalui sela lubang kecil yang ada di antara rumah Korban MURDIONO dengan rumah kontrakan Saksi HAMSATUL HASANAH. Setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi menelepon Saksi MOH. RAHMAT dengan berkata "HEI NDANG MOLEHO, BOJOMU KETAKUTAN" yang artinya dalam "HEI SEGERA PULANG, ISTRIMU KETAKUTAN" kemudian Saksi MOH. RAHMAT menjawab dalam kondisi emosi "AKU PENGEN SEGERA KERUMAH UNTUK MENYANTAP (MENGHABISI) PAUL" lalu Saksi menjawab "JANGAN KASIAN ISTRINYA BESOK SAJA". Kemudian Saksi KAMIL (suami Saksi) pulang kerumahnya mencari Saksi, yang saat itu sedang berada di rumah kontrakan Saksi HAMSATUL HASANAH. Lalu Saksi kembali kerumah bertemu dengan Saksi KAMIL menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH;

- Bahwa pada pagi hari keesokan harinya Saksi KAMIL menduduki/menemui Saksi PONIDI untuk menceritakan perlakuan Korban MURDIONO kepada Saksi HAMSATUL HASANAH dan Saksi KAMIL menyarankan kepada Saksi PONIDI untuk menutup lubang yang ada di rumah kontrakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pembacokan terhadap Korban MURDIONO karena pada hari tersebut ketika malam hari Saksi tidak keluar rumah, Saksi baru keluar rumah setelah korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah dan sudah banyak orang yang berdatangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi HAMSATUL HASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengetahui langsung akan adanya kejadian tersebut dan yang menjadi penyebab alasan Para Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kontrakannya, kemudian Korban MURDIONO mengetuk pintu rumah Saksi memanggil Saksi untuk mendatanginya, lalu Saksi mendatangi Korban MURDIONO kemudian Korban MURDIONO mengajak Saksi dengan berkata "AYO MBA" sambil menunjukkan foto/video porno (laki-laki dan perempuan jepang sedang berhubungan intim) melalui handphonenya lewat lubang dinding yang terdapat di kamar Saksi, Saksi menganggap perkataan Korban MURDIONO tersebut merupakan ajakan untuk berhubungan intim. Kemudian dengan kondisi ketakutan Saksi HAMSATUL HASANAH berkata kepada Korban MURDIONO "PERGI SANA MAS, PERGI" kemudian Korban MURDIONO mendobrak pintu kamar Saksi mencoba untuk membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi, lalu Saksi menahan pintu tersebut sambil terjadi dorong-mendorong sebanyak sekali, lalu Saksi mengunci pintu tersebut dan lari ke dalam kamar, lalu Korban MURDIONO masih mencoba untuk masuk ke rumah Saksi dengan mengetuk jendela kamar Saksi dari luar rumah. Setelah kejadian tersebut Saksi menelepon Saksi KASTIN menceritakan kejadian yang dilakukan Korban MURDIONO tersebut dan meminta tolong untuk datang kerumahnya. Kemudian Saksi KASTIN datang kerumah kontrakan Saksi dan Saksi KASTIN membantu menenangkan Saksi, lalu Saksi KASTIN menelepon Saksi MOH. RAHMAT (suami Saksi) menceritakan bahwa Saksi ketakutan karena perlakuan dari Korban MURDIONO dan Saksi KASTIN meminta Saksi MOH. RAHMAT untuk segera pulang kerumah. Kemudian Saksi MOH. RAHMAT datang kerumah dan langsung mendatangi rumah Korban MURDIONO namun saat itu Korban MURDIONO sedang tidur. Akhirnya Saksi MOH. RAHMAT tidak bisa menemui Korban MURDIONO dan kembali ke rumah kontrakan;
- Bahwa esok hari nya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pada waktu pagi hari Saksi MOH. RAHMAT menemui Korban MURDIONO sambil memperingatkan Korban MURDIONO

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"JANGAN DIULANGI LAGI MAS" kemudian Korban MURDIONO mengiyakan peringatan tersebut. Kemudian pada waktu sekitar sore hari Saksi PONIDI mendatangi rumah Saksi dan menemui Saksi dan Saksi MOH RAHMAT sambil berkata "MINTA MAAF KALO KELAKUAN MANTU SAYA BEGITU" kemudian Saksi MOH. RAHMAT menjawab "IYA PAK TIDAK APA-APA, MASALAH SUDAH SELESAI TAPI SAYA TAKUT KALO SAUDARA DARI ISTRI SAYA DENGAR TENTANG MASALAH INI", setelah itu Saksi PONIDI kembali kerumahnya dan Saksi MOH. RAHMAT bersiap untuk berangkat kerja sekitar waktu maghrib. Kemudian Saksi ikut keluar main ke rumah Saksi KASTIN, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke rumah kontrakannya. Dengan kondisi ketakutan sendiri di rumah lalu Saksi mengunggah status/story di aplikasi Whatsapp dengan tulisan "YA ALLAH" setelah beberapa saat mengunggah status/story lagi dengan tulisan "ANDAI KEJADIAN ITU TIDAK PERNAH TERJADI SAYA TIDAK BAKAL MENJADI SEPERTI INI". Status/story tersebut dilihat oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI (kakak Saksi), kemudian Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menanyakan lewat chat Whatsapp "ADA APA DEK?" lalu Saksi menceritakan masalah yang dialaminya secara detail mengenai perlakuan Korban MURDIONO terhadap Saksi, lalu Saksi menjawab "TIDAK APA-APA MAS, MASALAHNYA SUDAH SELESAI, SUDAH ADA YANG MENENGAHI" kemudian Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menanyakan "SIAPA YANG MENENGAHI ?" Saksi menjawab "YANG MENENGAHI PAK KAMIL" Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menjawab "AKU MINTA NOMORNYA PAK KAMIL, NANTI ATAU BESOK AKU MAU DATENG KE KONTRAKANMU" Saksi dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI berkomunikasi melalui chat Whatsapp sekitar pukul 22.00 WIB. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menghubungi Saksi MOH. RAHMAT melalui chat WhatsApp mengatakan "KALO ADA MASALAH CERITA AJA" lalu Saksi MOH. RAHMAT menjawab "LOH TAU DARIMANA KALO ADA MASALAH" Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menjawab "TAU DARI ADEK, SUDAH SAYA MAU KESANA";

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI datang di depan rumah kontrakan Saksi setelah selesai berjualan di daerah Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada waktu itu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengenakan jaket, celana dan topi sedangkan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI mengenakan jaket dan sarung. Pada waktu itu Saksi tidak melihat ada senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menemui Saksi MOH. RAHMAT meminta Saksi MOH. RAHMAT untuk membangunkan Korban MURDIONO dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa ingin ngobrol musyawarah dengan Korban MURDIONO, lalu Saksi MOH. RAHMAT mengatakan "ADA PAK KAMIL MAS YANG MENENGAHI MASALAH INI, LEBIH BAIK KITA KE PAK KAMIL DULU, MINTA PAK KAMIL KESINI SAJA", kemudian setelah itu Saksi KAMIL keluar rumah menemui ketiga orang tersebut dan Para Terdakwa sambil ngobrol menyampaikan ingin menemui korban MURDIONO berkaitan mengenai permasalahan antara Saksi dan Korban MURDIONO, kemudian Saksi MOH. RAHMAT mencoba mengetuk pintu rumah Korban MURDIONO, setelah diketuk tidak ada yang merespon kemudian Saksi MOH. RAHMAT menelepon Saksi PUJI ASTUTIK dan meminta agar Korban MURDIONO dan Saksi PONIDI untuk keluar ke depan rumah. Kemudian ternyata hanya Korban MURDIONO saja yang keluar menanyakan "LAPO MAS ?" kemudian Saksi MOH. RAHMAT meminta Korban MURDIONO untuk duduk di kursi bambu (amben). Kemudian Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI menanyakan kepada Korban MURDIONO "KAMU APAIN ADEK SAYA ?" kemudian Korban MURDIONO menjawab "NGGA, NGGA MBOTEN" percakapan tersebut diulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Saksi MOH. RAHMAT berkata "NGAKU AJA MAS" kemudian Korban MURDIONO mengatakan "SEPURANE MAS, AKU KHILAF" setelah Korban MURDIONO mengatakan hal tersebut Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengambil senjata celurit dari pinggangnya langsung membacok bagian kepala Korban MURDIONO, melihat hal

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga langsung mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan seketika itu juga ikut membacok bagian leher dan pundak Korban MURDIONO. Setelah dibacok berkali-kali oleh Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI kemudian Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO, Pada saat membacok celurit milik Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI sempat patah dan jatuh di sekitar dapur rumah Saksi KASTIN, setelah celurit patah Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengambil kembali celurit tersebut lalu digunakan untuk membacok lagi. Kemudian setelah itu Saksi merangkul Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI meminta untuk berhenti membacok, setelah Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI sudah berhenti membacok, Saksi melihat kondisi Korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah tapi masih bernafas dan bergerak. Setelah sekitar dua menit kemudian Saksi PONIDI keluar ke depan rumah membantu mengurus Korban MURDIONO yang tergeletak sudah tidak bernafas dan tidak bergerak yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;

- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi meminta maaf kepada Saksi PUJI ASTUTIK, Saksi mengatakan "MBA SAYA MINTA MAAF SAYA NGGA KEINGINAN SAMPE TERJADI GINI" kemudian Saksi PUJI ASTUTIK menangis dan tidak memaafkan Saksi;
- Bahwa permasalahan Saksi dengan Korban MURDIONO sudah selesai dan sudah ditengahi oleh Saksi KAMIL, Saksi juga sudah memaafkan perbuatan Korban MURDIONO. Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa



ABDUR ROHMAN Bin SALI tetap melakukan pembacokan terhadap Korban MURDIONO walaupun sebenarnya masalahnya sudah selesai. Saksi dalam keadaan menangis mempertanyakan kepada Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI sambil berkata "KENAPA SAMPEAN KOK SAMPE GITU" kemudian Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI menjawab "PETENG DEK PETENG". Kemudian setelah kejadian Para Terdakwa tidak melarikan diri untuk meninggalkan tempat kejadian pembacokan, karena mereka ingin menyerahkan diri dan bertanggungjawab atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI mengaku menyesal atas perbuatan mereka berdua yang telah membacok Korban MURDIONO;
- Bahwa Saksi mengetahui video yang viral di aplikasi Tiktok, karena video tersebut Saksi ditelepon oleh pihak Polsek Beji untuk menghapus video tersebut. Video tersebut berasal dari Handphone milik Saksi. Video tersebut direkam oleh Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI saat sedang berada di sel tahanan dengan mengatakan "DOAIN SAJA SEMOGA MASALAH INI CEPAT SELESAI";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MOH. RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada permasalahan antara Korban MURDIONO dengan Saksi HAMSATUL HASANAH (istri Saksi). Korban MURDIONO telah melecehkan istri Saksi yakni Saksi HAMSATUL HASANAH pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, pada waktu itu Saksi sedang berjualan lalu Saksi HAMSATUL HASANAH mengirim chat Whatsapp mengatakan "SAYA DIGANGGUNG SAMA MAS PAUL, SELAMA INI YANG GANGGU SAYA TERNYATA MAS MURDIONO" kemudian ditelepon melalui Whatsapp oleh Saksi HAMSATUL HASANAH, kemudian Saksi HAMSATUL HASANAH mengatakan dia nangis terus lalu Saksi bergegas pulang kerumah. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sampai dirumahnya langsung menaruh rombong/gerobaknya di depan



rumah, kemudian Saksi langsung ke depan rumah Korban MURDIONO ingin menemuinya, namun Korban MURDIONO sudah tertidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pada sore hari Saksi masuk ke dalam rumah Korban MURDIONO yang disana ada Saksi PONIDI, Saksi PUJI ASTUTIK dan Korban MURDIONO, kemudian Saksi memperingatkan Korban MURDIONO mengatakan dalam bahasa jawa "BALEKNO MANENG KELAKUANMU KOYOK IKU MAS, BALEKNO MANEH SUMPAH TAK PATENI SAMPEAEN MAS" yang artinya "COBA ULANGI LAGI KELAKUANMU SEPERTI ITU MAS, ULANGI SEKALI LAGI SUMPAH SAYA BUNUH KAMU MAS" kemudian Korban MURDIONO menjawab "NGGA MAS, MBOTEN MAS" kemudian setelah itu Saksi keluar rumah dan berpapasan dengan Saksi PUJI ASTUTIK yang menanyakan kepada Saksi "ONO OPO MAS ?" mengingat kondisi Saksi PUJI ASTUTIK yang sedang hamil tua, saya langsung menjawab "TIDAK ADA APA-APA MBAK" dan kemudian Saksi pergi masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Saksi PONIDI ikut masuk kedalam rumah Saksi, menanyakan kepada Saksi mengenai kronologi kejadian pelecehan yang dilakukan Korban MURDIONO kepada Saksi HAMSATUL HASANAH, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi PONIDI merasa tidak tega kepada Saksi dan Saksi HAMSATUL HASANAH, tapi Saksi mengatakan kepada Saksi PONIDI "KALO MASALAH SUDAH SELESAI YA SELESAI PAK". Setelah itu Saksi bersiap untuk berangkat berjualan pada waktu sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi berangkat berjualan meninggalkan Saksi HAMSATUL HASANAH sendirian di rumah, ketika Saksi berjualan biasanya Saksi HAMSATUL HASANAH main kerumah Saksi KASTIN karena khawatir jika sendirian. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi HAMSATUL HASANAH pulang kerumah lalu menidurkan anak, selesai menidurkan anak Saksi HAMSATUL HASANAH masih merasakan trauma dan teringat atas kejadian yang dilakukan oleh Korban MURDIONO, lalu karena hal tersebut Saksi HAMSATUL HASANAH membuat status/story Whatsapp, yang isinya Saksi lupa pada intinya berisi "MUNGKIN KALAU KEJADIAN MALAM



ITU TIDAK TERJADI SAYA TIDAK AKAN SETRAUMA INI ADA DIRUMAH. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB status/story tersebut dilihat oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI yang kemudian mengirim chat Whatsapp kepada Saksi menanyakan "ADA MASALAH APA MAS, AKU WES NGOMONG KE SAMPEAN KALO ADA MASALAH CERITA KE SAYA" lalu Saksi menjawab "GAADA APA-APA MAS, MASALAH SUDAH SELESAI" kemudian Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI menjawab "HABIS INI AKU KESANA";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sampai di rumah kontrakan sehabis jualan, kemudian minta tolong kepada Saksi KAMIL memberitahu jika Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI ingin datang kerumah. Lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI datang kerumah kontrakan Saksi dengan berpakaian jaket tertutup, Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengenakan celana, dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI mengenakan sarung, kemudian Saksi mengajak Para Terdakwa masuk kerumahnya, tapi hanya Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI yang masuk sedangkan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI tidak mau masuk. Kemudian Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI mengatakan kepada Saksi hanya ingin tahu dan mau ketemu dengan Korban MURDIONO. Kemudian Saksi minta tolong ke Saksi KAMIL untuk membantu mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO, lalu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengatakan kepada Saksi KAMIL "JIKA TIDAK BISA DISELESAIKAN BAIK-BAIK, TERPAKSA SAYA AKAN PAKAI KEKERASAN" kemudian Saksi KAMIL masuk kedalam rumahnya, lalu Saksi mengetuk pintu rumah Korban MURDIONO dan tidak ada yang menjawab, kemudian Saksi menelepon Saksi PUJI ASTUTIK dengan mengatakan "MBAK AKU JALUK TOLONG BANGUNKAN MAS, SURUH KELUAR RUMAH. KALO BISA SAMA BAPAK (Saksi PONIDI), SOALNYA SAYA GADA NIATAN ANEH-ANEH, SAYA PENGEN SELESAIN MASALAH SECARA MUSYAWARAH MBAK" kemudian korban MURDIONO keluar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sendirian. Ketika sudah berada di depan rumah Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI memanggil Korban MURDIONO untuk duduk di kursi bambu (amben) sambil berkata "SAMPEAN SENG NGANU ADEKKU ?" dijawab oleh Sdr. MURDIONO "NGGA MAS MBOTEN MAS" sampai tiga kali ditanya Korban MURDIONO tidak mau mengakui perbuatannya lalu Saksi berkata "MAS NGAKUO MAS" kemudian ditanya lagi akhirnya Korban MURDIONO mengatakan "SEPURANE MAS SAYA KHILAF" lalu Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengeluarkan celurit dari pinggang nya dan langsung membacok ke bagian kepala Korban MURDIONO berkali-kali, kemudian Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI juga mengeluarkan celurit dari sarung nya membacok berkali-kali secara bersamaan. Melihat hal tersebut Saksi mencoba menghentikan Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI dengan berteriak "SUDAH MAS SUDAH" tapi tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa yang terus membacok Korban MURDIONO kemudian Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO, Pada saat membacok celurit milik Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI sempat patah dan jatuh di sekitar dapur rumah Saksi KASTIN, setelah celurit patah Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengambil kembali celurit tersebut lalu digunakan untuk membacok lagi. Setelah Para Terdakwa sudah berhenti membacok, Saksi melihat kondisi Korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah dan tidak bernafas serta tidak bergerak yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelum kejadian pembacokan Saksi KAMIL menyarankan kepada Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin SALI untuk

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan perangkat desa dulu sebelum mendatangi Korban MURDIONO namun Para Terdakwa tidak mau bertemu dengan Perangkat Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa membawa senjata celurit pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB sebelum kejadian pembacokan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada malam hari Terdakwa II menerangkan awal mengetahui permasalahan antara Korban MURDIONO dengan Saksi HAMSATUL HASANAH (adik Terdakwa I dan Terdakwa II) dari melihat status/story Whatsapp Saksi HAMSATUL HASANAH kemudian Terdakwa II menanyakan masalah apa yang terjadi kepada Saksi HAMSATUL HASANAH. Setelah mengetahui pelecehan yang dilakukan Korban MURDIONO kepada Saksi HAMSATUL HASANAH kemudian Terdakwa II yang sedang berjualan tahu tek yang lokasi jualannya dekat dengan lokasi jualan Terdakwa I kemudian mendatangi Terdakwa I meminta untuk menutup jualannya dan menyampaikan kepada Terdakwa I dengan berkata "MAS AYO NANTI IKUT SAYA" lalu Terdakwa I menjawab "KEMANA DEK?" Terdakwa II menjawab "UDALAH IKUT AJA, ADA MASALAH" Terdakwa I tanya "MASALAH APA?" Terdakwa II menjawab "UDAHLAH IKUT SAJA NANTI, AYO KITA TUTUP JUALAN TERUS KE RUMAH ADEK". Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beres-beres ingin pulang lalu janji bertemu di rumah Terdakwa II yang tinggal bersama ibunya, sedangkan Terdakwa I pulang menuju rumah kontrakannya;
- Bahwa ketika Terdakwa II sudah sampai di rumahnya kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II menanyakan "BAWA CELURIT



TA ?" Terdakwa II menjawab "IYA AKU BAWA PISAN", lalu Terdakwa II mengambil celurit dari rumahnya tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Kemudian Terdakwa I yang juga membawa celurit dari rumahnya sampai dirumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin berangkat pergi dan ibunya tanya "MAU KEMANA ?" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan kepada ibunya bilang "MAU KELUAR MENONTON PENGESAHAN PSHT" dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat berboncengan menaiki sepeda motor dari rumah Terdakwa II di sekitar Mojosari, Kabupaten Mojokerto menuju rumah Sdri. HAMSATUL HASANAH di Dusun Rohkepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kemudian ditengah perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi HAMSATUL HASANAH, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Sdr. MURDIONO telah melecehkan Saksi HAMSATUL HASANAH. Setelah mengetahui cerita tersebut Terdakwa I memanas/emosi sambil terheran mengapa bisa terjadi kejadian seperti itu terhadap adiknya, lalu Terdakwa I ingin segera menemui Korban MURDIONO;

- Bahwa alasan membawa celurit untuk berjaga-jaga karena khawatir ada apa-apa karena waktu sudah tengah malam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Korban MURDIONO, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui korban MURDIONO dan Terdakwa I bertanya kepada korban MURDIONO "KAMU YANG GANGGU ADEK SAYA ?" Korban MURDIONO jawab "MBOTEN MAS MBOTEN" kemudian Terdakwa I tanya kembali "YANG BENAR KAMU" dijawab lagi Korban MURDIONO "MBOTEN MAS MBOTEN" kemudian Terdakwa I berdiri di samping depan Korban MURDIONO berkata "KAMU NGAKU NGGAK?" lalu korban MURDIONO menjawab "SEPURANE MAS SAYA KHILAF" langsung Terdakwa I spontan mengambil celurit dari pinggangnya dan mengayunkan celurit (membacok) Sdr. MURDIONO berkali-kali kearah leher yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II yang juga mengambil celurit dan membacok juga Korban MURDIONO berkali-kali. Kemudian celurit Terdakwa I sempat patah dan terjatuh lalu diambil lagi dan kembali



lanjut membacok Korban MURDIONO sampai tergeletak tidak berdaya dan meninggal dunia;

- Bahwa saat Para Terdakwa membacok Korban MURDIONO, Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO, Pada saat membacok celurit milik Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI sempat patah dan jatuh, setelah celurit patah Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengambil kembali celurit tersebut lalu digunakan untuk membacok lagi. Setelah Para Terdakwa melihat kondisi Korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah dan tidak bernafas serta tidak bergerak Para Terdakwa berhenti melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI juga mempersiapkan diri dengan pulang ke kontrakannya dan mengenakan jaket warna coklat muda serta mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam serta menyelipkan celurit tersebut di pinggangnya dan ditutupi dengan jaket warna coklat muda, setelah Para Terdakwa mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak bisa mengontrol emosinya sehingga membacok Korban MURDIONO berkali-kali demi menjaga kehormatan keluarga karena mengetahui Saksi HAMSATUL HASANAH (Adik Perempuan Para Terdakwa) dilecehkan oleh Korban MURDIONO;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bilah clurit dengan gagang dalam kondisi terputus yang terbuat dari kayu berwarna hitam lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I saat melakukan pembacokan terhadap Korban MURDIONO;
- Bahwa Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada malam hari Terdakwa II menerangkan awal mengetahui permasalahan antara Korban MURDIONO dengan Saksi HAMSATUL HASANAH (adik Terdakwa I dan Terdakwa II) dari melihat status/story Whatsapp Saksi HAMSATUL HASANAH kemudian Terdakwa II menanyakan masalah apa yang terjadi kepada Saksi HAMSATUL HASANAH. Setelah mengetahui pelecehan yang dilakukan Korban MURDIONO kepada Saksi HAMSATUL HASANAH kemudian Terdakwa II yang sedang berjualan tahu tek yang lokasi jualannya dekat dengan lokasi jualan Terdakwa I kemudian mendatangi Terdakwa I meminta untuk menutup jualannya dan menyampaikan kepada Terdakwa I dengan berkata "MAS AYO NANTI IKUT SAYA" lalu Terdakwa I menjawab "KEMANA DEK ?" Terdakwa II menjawab "UDALAH IKUT AJA, ADA MASALAH" Terdakwa I tanya "MASALAH APA ?" Terdakwa II menjawab "UDAHLAH IKUT SAJA NANTI, AYO KITA TUTUP JUALAN TERUS KE RUMAH ADEK". Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beres-beres ingin pulang lalu janji bertemu di rumah Terdakwa II yang tinggal bersama ibunya, sedangkan Terdakwa I pulang menuju rumah kontraknya;
- Bahwa ketika Terdakwa II sudah sampai di rumahnya kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II menanyakan "BAWA CELURIT TA ?" Terdakwa II menjawab "IYA AKU BAWA PISAN", lalu

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



Terdakwa II mengambil celurit dari rumahnya tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Kemudian Terdakwa I yang juga membawa celurit dari rumahnya sampai di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin berangkat pergi dan ibunya tanya "MAU KEMANA ?" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan kepada ibunya bilang "MAU KELUAR MENONTON PENGESAHAN PSHT" dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat berboncengan menaiki sepeda motor dari rumah Terdakwa II di sekitar Mojosari, Kabupaten Mojokerto menuju rumah Saksi HAMSATUL HASANAH di Dusun Rohkepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kemudian ditengah perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi HAMSATUL HASANAH Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Korban MURDIONO telah melecehkan Saksi HAMSATUL HASANAH. Setelah mengetahui cerita tersebut Terdakwa I memanas/emosi sambil terheran mengapa bisa terjadi kejadian seperti itu terhadap adiknya, lalu Terdakwa I ingin segera menemui Korban MURDIONO;

- Bahwa alasan membawa celurit untuk berjaga-jaga karena khawatir ada apa-apa karena waktu sudah tengah malam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Korban MURDIONO, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Korban MURDIONO dan Terdakwa I bertanya kepada Korban MURDIONO "KAMU YANG GANGGU ADEK SAYA ?" Korban MURDIONO jawab "MBOTEN MAS MBOTEN" kemudian Terdakwa I tanya kembali "YANG BENAR KAMU" dijawab lagi Korban MURDIONO "MBOTEN MAS MBOTEN" kemudian Terdakwa I berdiri di samping depan Korban MURDIONO berkata "KAMU NGAKU NGGAK ?" lalu Korban MURDIONO menjawab "SEPURANE MAS SAYA KHILAF" langsung Terdakwa I spontan mengambil celurit dari pinggangnya dan mengayunkan celurit (membacok) Korban MURDIONO berkali-kali kearah leher yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II yang juga mengambil celurit dan membacok juga Korban MURDIONO berkali-kali. Kemudian celurit Terdakwa I sempat patah dan terjatuh lalu diambil lagi dan kembali lanjut membacok Korban MURDIONO sampai tergeletak tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa membacok Korban MURDIONO, Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO, Pada saat membacok celurit milik Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI sempat patah dan jatuh, setelah celurit patah Terdakwa ABDUR ROSYID Bin SALI mengambil kembali celurit tersebut lalu digunakan untuk membacok lagi. Setelah Para Terdakwa melihat kondisi Korban MURDIONO tergeletak bersimbah darah dan tidak bernafas serta tidak bergerak Para Terdakwa berhenti melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mempersiapkan diri dengan mengenakan sarung dan jaket warna hitam serta menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural dipinggangnya yang ditutupi dengan jaket hitam, setelah Para Terdakwa mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng;
- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak bisa mengontrol emosinya sehingga membacok Korban MURDIONO berkali-kali demi menjaga kehormatan keluarga karena mengetahui Saksi HAMSATUL HASANAH (Adik Perempuan Para Terdakwa) dilecehkan oleh Korban MURDIONO;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) clurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa II saat melakukan pembacokan terhadap Korban MURDIONO;
- Bahwa Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam;
- 1 (Satu) bilah senjata celurit dengan gagang dalam kondisi terputus yang terbuat dari kayu berwarna hitam lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (Satu) bilah senjata celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (Satu) Pasang Sandal jepit merek Swallow warna biru;
- 1 (Satu) Pasang Sandal jepit merek Ando bermotif warna merah kombinasi abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Gelang / Kuncit rambut warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Topi merek jordan bermotif warna hitam;
- 1 (Satu) Buah bangku yang terbuat dari bambu;
- 1 (Satu) Buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah burgundy dengan nomor whatsapp 0877628569955;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watukosek dan ditanda tangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA
dengan kesimpulan :

- Hasil Pemeriksaan ditemukan :

1. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
2. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Belakang;
3. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Leher Belakang;
4. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Rahang Sebelah Kiri;
5. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Paha Kaki Sebelah Kiri;
6. Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
7. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
8. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Belakang;
9. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kiri;
10. Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kanan;
11. Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kanan;
12. Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kiri;
13. Terdapat Luka Robek pada bagian Atas Hidung;
14. Terdapat Luka Robek pada bagian Mata Sebelah Kiri;
15. Terdapat Luka Robek pada bagian Pipi Sebelah Kiri;
16. Terdapat Luka Robek pada bagian Leher Belakang;
17. Terdapat Luka Robek pada bagian Telinga Sebelah Kiri;
18. Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kanan
19. Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kiri
20. Terdapat Luka Robek pada bagian Bahu Sebelah Kiri
21. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tangan Sebelah Kiri;
22. Terdapat Luka Robek pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
23. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kanan Bawah;
24. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Bawah;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Atas;
26. Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tengah;
27. Terdapat Luka Robek pada bagian Pantat Sebelah Kanan;
28. Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Atas;
29. Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Bawah;
30. Dari Lubang mulut keluar cairan darah;
31. Dari Lubang hidung keluar cairan darah;
32. Dari Kemaluan keluar cairan berwarna bening;

Sebab kematian akibat kekerasan yang dibuktikan dengan "*Trauma benda tajam pada bagian area kepala, dada, punggung, tangan, dan kaki yang menyebabkan kerusakan multi organ serta pendarahan hebat pada bagian dalam*";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Hari Rabu, 10 Juli 2024, Sekitar Jam 00.30 WIB di Depan sebuah Rumah yang terletak di Dusun Rokepuh, RT.001/RW.006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah membacok secara bertubi-tubi Korban MURDIONO sampai meninggal dunia ditempat;
- Bahwa berawal ketika Saksi HAMSATUL HASANAH yang merupakan adik kandung Para Terdakwa mengunggah Status dalam Aplikasi WhatsApp milik Saksi HAMSATUL HASANAH dengan kalimat "YAA ALLAH disertai emoji menangis" yang dilanjutkan dengan kalimat "ANDAI KEJADIAN ITU TIDAK PERNAH TERJADI, MUNGKIN TRAUMA DAN RASA TAKUT INI TAK NGEHANTUI AKU TERUS MENERUS", kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang saat itu sedang berada di Kabupaten Mojokerto melihat-lihat status pada Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dan langsung membaca kalimat status yang diunggah oleh adik kandungnya tersebut, setelah membaca status dari Saksi HAMSATUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI merasa bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH sedang ada permasalahan pribadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI langsung menghubungi Saksi HAMSATUL HASANAH melalui sarana Handphone lalu menanyakan dan mendesak Saksi HAMSATUL HASANAH untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH, karena dalam keadaan terdesak akhirnya Saksi HAMSATUL HASANAH menyampaikan kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI bahwa kehormatan Saksi HAMSATUL HASANAH telah dilecehkan oleh Korban MURDIONO yang merupakan pemilik rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI emosi dan kemudian mengirim pesan kepada kakak kandungnya yaitu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan meminta agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI segera menutup dagangannya dan saat Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menanyakan ada permasalahan apa, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH yang kehormatannya dilecehkan oleh Korban MURDIONO;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID mengatakan akan menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di rumah kontrakannya, lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI apakah perlu membawa celurit dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mengatakan agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI membawa celurit karena Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga akan membawa celurit;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI sudah merencanakan dan mempersiapkan diri dengan mengenakan sarung dan jaket warna hitam serta menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural dipinggangnya yang ditutupi dengan jaket hitam sedangkan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI juga

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



mempersiapkan diri dengan pulang ke kontrakannya dan mengenakan jaket warna coklat muda serta mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam serta menyelipkan celurit tersebut di pinggangnya dan ditutupi dengan jaket warna coklat muda;

- Bahwa setelah Para Terdakwa merencanakan dan mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng, dalam perjalanannya Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI kembali menceritakan kronologis kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI, sesampainya di rumah kontrakan milik Korban MURDIONO, Para Terdakwa meminta kepada Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO, lalu Saksi MOH. RAHMAT meminta bantuan tetangga kontrakannya yaitu Saksi KAMIL untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO namun Saksi KAMIL menyarankan agar Para Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Perangkat Desa tetapi Para Terdakwa menolak dan Para Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu dengan Korban MURDIONO;
- Bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH dan Saksi MOH. RAHMAT sebagai suami adik Para Terdakwa Saksi HAMSATUL HASANAH sudah menyampaikan ke Para Terdakwa bahwa permasalahannya dengan Korban MURDIONO sudah selesai dan sudah ditengahi oleh Saksi KAMIL, Saksi HAMSATUL HASANAH juga sudah memaafkan perbuatan Korban MURDIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memaksa Saksi MOH. RAHMAT untuk memanggil Korban dan Para Terdakwa menunggu di depan rumah Korban yang mana rumah Korban berdampingan dengan Rumah Kontrakan Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH, karena terdesak Saksi MOH. RAHMAT lalu menghubungi Saksi PUJI ASTUTIK yang merupakan isteri dari Korban dan meminta Saksi PUJI ASTUTIK untuk membangunkan Korban, lalu Saksi PUJI ASTUTIK membangunkan Korban MURDIONO dan mengatakan bahwa MOH. RAHMAT ingin bertemu dengan Korban, kemudian Korban MURDIONO bangun dari tidur dan keluar dari rumahnya dengan hanya mengenakan sarung tanpa baju;
- Bahwa saat keluar dari rumah Para Terdakwa sudah menunggu di depan rumah dan Para Terdakwa langsung memanggil Korban untuk duduk di 1 (Satu) buah bangku yang terbuat dari bambu tepat di depan rumah Korban, saat Korban MURDIONO duduk di bangku tersebut, Para Terdakwa mengapit korban dengan posisi Korban ada di tengah-tengah Para Terdakwa lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Sampean sing ganggu adikku ?" yang artinya "kamu yang mengganggu adikku ?" dan Korban MURDIONO tidak mengakui perbuatan pelecehan yang dilakukan kepada Saksi HAMSATUL HASANAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI emosi dan mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kembali menyuruh Korban mengakui perbuatannya, kemudian Korban MURDIONO mengatakan "Mboten mas.. mboten mas.. sepurane aku khilaf" yang artinya "Tidak mas.. tidak mas.. maaf saya khilaf" mendengar kalimat dari Korban tersebut Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI langsung membacok bagian kepala Korban MURDIONO, melihat hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga langsung mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan seketika itu juga ikut membacok bagian leher dan pundak Korban MURDIONO, lalu Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;

- Bahwa akibat itu dikuatkan oleh Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob Watukosek dan ditanda tangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Belakang;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Leher Belakang;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Rahang Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Paha Kaki Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Belakang;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Atas Hidung;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mata Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pipi Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Leher Belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek pada bagian Telinga Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Bahu Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kanan Bawah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Bawah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Atas;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tengah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pantat Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Atas;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Bawah;
- Dari Lubang mulut keluar cairan darah;
- Dari Lubang hidung keluar cairan darah;
- Dari Kemaluan keluar cairan berwarna bening;

Sebab kematian akibat kekerasan yang dibuktikan dengan *“Trauma benda tajam pada bagian area kepala, dada, punggung, tangan, dan kaki yang menyebabkan kerusakan multi organ serta pendarahan hebat pada bagian dalam”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, yaitu :

Kesatu,

1. **Primer**, melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Subsider**, melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang lain;
3. Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa dua orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah termasuk sebagai orang-orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai para pelaku tindak pidana, maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Dengan rencana terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan Sengaja”, sub unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” dan sub unsur “Merampas nyawa orang lain”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya suatu kejadian oleh Para Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Para Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan rencana terlebih dahulu adalah “ dipikirkan lebih dahulu “. Bahwa bukan jangka waktu antara keputusan dengan pelaksanaannya yang membedakan Pembunuhan biasa dan Pembunuhan berencana adalah keadaan hati orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu harus dipikirkan lebih dahulu dengan tenang dan cara berpikir dengan tenang. direncanakan lebih dahulu artinya ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang“;

Menimbang, bahwa Dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Merampas Nyawa Orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharuskan adanya kesengajaan dalam niatnya yang memang merupakan akibat dari Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada Hari Rabu, 10 Juli 2024, Sekitar Jam 00.30 WIB di Depan sebuah Rumah yang terletak di Dusun Rokepuh, RT.001/RW.006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah membacok secara bertubi-tubi Korban MURDIONO sampai meninggal dunia ditempat;
- Bahwa berawal ketika Saksi HAMSATUL HASANAH yang merupakan adik kandung Para Terdakwa mengunggah Status dalam Aplikasi WhatsApp milik Saksi HAMSATUL HASANAH dengan kalimat "YAA ALLAH disertai emoji menangis" yang dilanjutkan dengan kalimat "ANDAI KEJADIAN ITU TIDAK PERNAH TERJADI, MUNGKIN TRAUMA DAN RASA TAKUT INI TAK NGEHANTUI AKU TERUS MENERUS", kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang saat itu sedang berada di Kabupaten Mojokerto melihat-lihat status pada Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dan langsung membaca kalimat status yang diunggah oleh adik kandungnya tersebut, setelah membaca status dari Saksi HAMSATUL HASANAH, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI merasa bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH sedang ada permasalahan pribadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI langsung menghubungi Saksi HAMSATUL HASANAH melalui sarana Handphone lalu menanyakan dan mendesak Saksi HAMSATUL HASANAH untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH, karena dalam keadaan terdesak akhirnya Saksi HAMSATUL HASANAH menyampaikan kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI bahwa kehormatan Saksi HAMSATUL HASANAH telah dilecehkan oleh Korban MURDIONO yang merupakan pemilik rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI emosi dan kemudian mengirim pesan kepada kakak

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



kandungnya yaitu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI dan meminta agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI segera menutup dagangannya dan saat Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menanyakan ada permasalahan apa, Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH yang kehormatannya dilecehkan oleh Korban MURDIONO;

- Bahwa kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID mengatakan akan menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di rumah kontrakannya, lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI apakah perlu membawa celurit dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI mengatakan agar Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI membawa celurit karena Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga akan membawa celurit;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI sudah merencanakan dan mempersiapkan diri dengan mengenakan sarung dan jaket warna hitam serta menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural dipinggangnya yang ditutupi dengan jaket hitam sedangkan Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI juga mempersiapkan diri dengan pulang ke kontrakannya dan mengenakan jaket warna coklat muda serta mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam serta menyelipkan celurit tersebut di pinggangnya dan ditutupi dengan jaket warna coklat muda;
- Bahwa setelah Para Terdakwa merencanakan dan mempersiapkan diri, Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI menjemput Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI di kontrakan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI yang terletak di Kecamatan Randubangu Kabupaten Mojokerto, setelah Para Terdakwa bertemu kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO yang ditinggali oleh Saksi HAMSATUL HASANAH dengan posisi Terdakwa I ABDUR ROSYID



Bin SALI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI dibonceng, dalam perjalanannya Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI kembali menceritakan kronologis kejadian pelecehan yang dialami oleh Saksi HAMSATUL HASANAH kepada Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI, sesampainya di rumah kontrakan milik Korban MURDIONO, Para Terdakwa meminta kepada Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO, lalu Saksi MOH. RAHMAT meminta bantuan tetangga kontrakannya yaitu Saksi KAMIL untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Korban MURDIONO namun Saksi KAMIL menyarankan agar Para Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Perangkat Desa tetapi Para Terdakwa menolak dan Para Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu dengan Korban MURDIONO;

- Bahwa Saksi HAMSATUL HASANAH dan Saksi MOH. RAHMAT sebagai suami adik Para Terdakwa Saksi HAMSATUL HASANAH sudah menyampaikan ke Para Terdakwa bahwa permasalahannya dengan Korban MURDIONO sudah selesai dan sudah ditengahi oleh Saksi KAMIL, Saksi HAMSATUL HASANAH juga sudah memaafkan perbuatan Korban MURDIONO;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memaksa Saksi MOH. RAHMAT untuk memanggil Korban dan Para Terdakwa menunggu di depan rumah Korban yang mana rumah Korban berdampingan dengan Rumah Kontrakan Saksi MOH. RAHMAT dan Saksi HAMSATUL HASANAH, karena terdesak Saksi MOH. RAHMAT lalu menghubungi Saksi PUJI ASTUTIK yang merupakan isteri dari Korban dan meminta Saksi PUJI ASTUTIK untuk membangunkan Korban, lalu Saksi PUJI ASTUTIK membangunkan Korban MURDIONO dan mengatakan bahwa MOH. RAHMAT ingin bertemu dengan Korban, kemudian Korban MURDIONO bangun dari tidur dan keluar dari rumahnya dengan hanya mengenakan sarung tanpa baju;
- Bahwa saat keluar dari rumah Para Terdakwa sudah menunggu di depan rumah dan Para Terdakwa langsung memanggil Korban untuk duduk di 1 (Satu) buah bangku yang terbuat dari bambu tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Korban, saat Korban MURDIONO duduk di bangku tersebut, Para Terdakwa mengapit korban dengan posisi Korban ada di tengah-tengah Para Terdakwa lalu Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Sampean sing ganggu adikku ?" yang artinya "kamu yang mengganggu adikku ?" dan Korban MURDIONO tidak mengakui perbuatan pelecehan yang dilakukan kepada Saksi HAMSATUL HASANAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI emosi dan mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kembali menyuruh Korban mengakui perbuatannya, kemudian Korban MURDIONO mengatakan "Mboten mas.. mboten mas.. sepurane aku khilaf" yang artinya "Tidak mas.. tidak mas.. maaf saya khilaf" mendengar kalimat dari Korban tersebut Terdakwa I ABDUR ROSYID Bin SALI langsung membacok bagian kepala Korban MURDIONO, melihat hal tersebut Terdakwa II ABDUR ROHMAN Bin SALI juga langsung mengeluarkan celurit dari balik jaketnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan seketika itu juga ikut membacok bagian leher dan pundak Korban MURDIONO, lalu Korban MURDIONO sempat melindungi dirinya dengan tangan dan kakinya namun Para Terdakwa secara bersama-sama terus membacok Korban MURDIONO berkali-kali yang mengenai bagian Kepala korban, bagian leher Korban, bagian dada Korban, bagian bahu Korban, bagian tangan Korban, bagian punggung Korban, bagian Pantat Korban, dan bagian Paha Korban bahkan ketika Korban MURDIONO sudah jatuh dan tersungkur diatas tanah dan sudah tidak berdaya Para Terdakwa masih tetap membacok Korban MURDIONO yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;
- Bahwa akibat itu dikuatkan oleh Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob Watukosek dan ditanda tangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA dengan kesimpulan :
Hasil Pemeriksaan ditemukan :

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Kepala Belakang;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Leher Belakang;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Rahang Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Paha Kaki Sebelah Kiri;
- Terdapat Patah Tulang Terbuka pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Belakang;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Kepala Depan Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mulut Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Atas Hidung;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Mata Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pipi Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Leher Belakang;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Telinga Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Dada Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Bahu Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pergelangan Tangan Sebelah Kiri;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kanan Bawah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Bawah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Sebelah Kiri Atas;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka Robek pada bagian Punggung Tengah;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Pantat Sebelah Kanan;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Atas;
- Terdapat Luka Robek pada bagian Paha Sebelah Kiri Bawah;
- Dari Lubang mulut keluar cairan darah;
- Dari Lubang hidung keluar cairan darah;
- Dari Kemaluan keluar cairan berwarna bening;

Sebab kematian akibat kekerasan yang dibuktikan dengan *“Trauma benda tajam pada bagian area kepala, dada, punggung, tangan, dan kaki yang menyebabkan kerusakan multi organ serta pendarahan hebat pada bagian dalam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa sebelumnya sudah berniat membunuh korban karena merasa emosi atas perbuatan Terdakwa terhadap adik Para Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Para Terdakwa sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas dalam sub unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa dalam memutuskan kehendak untuk membunuh dalam suasana hati yang tenang dan ada rentang waktu yang cukup sebelumnya dari saat merencanakan dan mempersiapkan senjata tajam yang digunakan membunuh Korban, dari kontrakannya di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto menuju ke rumah kontrakan milik Korban MURDIONO di Dusun Rokepuh, RT.001/RW.006, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan untuk membunuh Korban dan Para Terdakwa membunuh Korban dalam kondisi Korban saat tidak berdaya tanpa senjata dan memohon maaf. Dengan demikian **sub unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas pula, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban luka-luka hingga mengakibatkan Kematian Korban ditempat saat itu juga;

Menimbang, bahwa kematian Korban tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/007/VII/KES.3/2024/RSB Pusdik Brimob, tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Bhayangkara Pusat Pendidikan Brimob Watukosek dan ditangani oleh dr. RAMADHANI KURNIA DILAGA sebagaimana Fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan Visum Et Repertum terhadap Korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat ada hubungan sebab akibat dari Perbuatan Para Terdakwa tersebut memang terbukti yang mengakibatkan Korban meninggal dunia. Dengan demikian **sub unsur “Merampas Nyawa Orang lain” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan sengaja Dengan rencana terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat peran dari Terdakwa I dan peran dari Terdakwa II secara bersama-sama telah mempersiapkan senjata tajam dan telah bersama-sama melakukan perbuatan membacok dengan senjata tajam yang tujuannya agar Korban meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Turut Serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer terpenuhi, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman sebagai berikut:

- Apabila barang bukti tersebut alat, sarana untuk melakukan kejahatan, juga barang yang termasuk dalam barang yang dilarang dan barang yang termasuk dalam barang berbahaya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Apabila barang bukti tersebut tergolong senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang dapat melukai atau senjata yang mematikan yang tidak dapat dimusnahkan begitu saja, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;



- Apabila barang bukti tersebut merupakan alat, sarana untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan, atau uang yang masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat menjadi pemasukan untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan milik orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, atau pula disita langsung dari orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum tersebut dan telah diakui dipersidangan milik Pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut;**
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita dari Para Terdakwa, dan telah diakui dipersidangan milik Para Terdakwa yang barang tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana, maka **Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini bersifat bisa dilampirkan, maka barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **Tidak perlu dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa kemudian atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti dikaitkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dan kemudian akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong sangat sadis membacok Korban membabi buta berulang-ulang;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan didepan istrinya yang sedang hamil besar, didepan anaknya yang masih berumur 5 (lima) tahun dan ayah mertuanya dari Korban;
- Para Terdakwa bersifat arogan karena Saksi HAMSATUL HASANAH sebagai yang mempunyai masalah dan Saksi MOH. RAHMAT sebagai suami adik Para Terdakwa yang mempunyai masalah sudah menyampaikan ke Para Terdakwa bahwa permasalahannya dengan Korban sudah selesai dan sudah ditengahi oleh Saksi KAMIL, dan juga Saksi HAMSATUL HASANAH juga sudah memaafkan perbuatan Korban akan tetapi Para Terdakwa tetap membacok Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berani bertanggung jawab menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masing-masing sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri, anak masih kecil dan orang tua yang lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUR ROSYID Bin SALI** dan Terdakwa II **ABDUR ROHMAN Bin SALI** tersebut diatas, telah terbukti secara

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Bil



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Turut Serta Melakukan Pembunuhan berencana** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi S-2166-Q warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) bilah senjata celurit dengan gagang dalam kondisi terputus yang terbuat dari kayu berwarna hitam lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (Satu) bilah senjata celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna terang / natural lengkap dengan sarung penutupnya yang terbuat dari kulit;
- 1 (Satu) Pasang Sandal jepit merek Swallow warna biru;
- 1 (Satu) Pasang Sandal jepit merek Ando bermotif warna merah kombinasi abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Gelang / Kuncit rambut warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Topi merek jordan bermotif warna hitam;
- 1 (Satu) Buah bangku yang terbuat dari bambu;
- 1 (Satu) Buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah burgundy dengan nomor whatsapp 0877628569955;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.** dan **GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS RIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **LA ODE TAFRIMADA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, S.H.